

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2556/2533	นายชวน ศรีโพธิ์	โจทก์
	นายสงวน มีโค กับพวก	จำเลย
	นายสงวน มีโค ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางเปลี่ยน มีโค ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีเหตุผลพอที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งหากมีการพิจารณาคดีใหม่คดีของจำเลยมีทางชนะโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 66)

คดีสืบเนื่องจากจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่โดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัดและว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีข้อพิรุธหลายอย่างถ้าจำเลยได้นำพยานหลักฐานมาสืบอาจทำให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ได้

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 60,61)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับ
แต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2530 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจน
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับ
แต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2530 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจน
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ